

0003389-76.2021.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

Rafael de Oliveira Martins 45175877

Vistos.

RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS, VULGO "FOGUINHO", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, incisos I, e §3º, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, pois segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 08 de julho de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

0003389-76.2021.8.26.0286 - Controle nº 2019/002018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

Rafael de Oliveira Martins 45175877

Vistos.

RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS, VULGO "FOGUINHO", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, incisos I, e §3º, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 15 de dezembro de 2019, por volta de 19 horas e 30 minutos, na Rua Professora Maria das Dores Luporine nº 18, Bairro Jardim Santos Dumont, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, agindo em concurso e previamente ajustado com GABRIEL FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO, processado em autos desmembrados, já sentenciado, tentou subtrair, para proveito comum, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Marcelo Zanetoni da Silva, Natacha Rodrigues Zanetoni da Silva e Josefa Rodrigues da Silva, mantendo-as em seu poder, restringindo sua liberdade e ocasionando lesões corporais de natureza grave na vítima Marcelo Zanetoni da Silva.

A denúncia foi recebida em 20/08/2020 (fls. 343/345), sendo o réu Rafael pessoalmente citado às fls. 563.

A resposta à acusação foi regularmente apresentada pela defesa do acusado às fls. 466/472, oportunidade em que foram arroladas quatro testemunhas de defesa em comum com a defesa do corréu, já sentenciado.

Durante a instrução probatória, em antecipação da prova do réu Rafael, até então foragido, foram ouvidas as vítimas Marcelo Zanetoni da Silva, Natacha Rodrigues Zanetoni da Silva e Josefa Rodrigues da Silva, três testemunhas arroladas em comum, Bruno Ceccolini, Cirineu Yasuda Alves de Lima, ambos policiais civis, e Carlos Domingues Munis, policial militar, e quatro testemunhas arroladas pela defesa, Andressa Soares Vasconcelos da Conceição, Henrique Fernando da Silva Sousa, Elisângela Aparecida Santos de Paula e Luis Washington Miranda.

Houve o aditamento da denúncia pelo órgão ministerial para constar que houve efetiva subtração de alguns bens, consistentes em aparelhos de telefonia celular pertencentes a Natacha, Josefa e Marcelo e algumas bijuterias, sendo os aparelhos celulares posteriormente recuperados, mas as bijuterias não.

O aditamento foi recebido pelo juízo, diante da presença dos requisitos legais, em consonância com as provas produzidas, tendo as partes se manifestado no sentido de que não teriam outras provas para produzir.

Após a captura do réu Rafael e sua citação pessoal, foi realizado seu interrogatório.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais, oralmente, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Entende que houve confissão meramente parcial, mas a prova é consistente e suficiente para a condenação. Pede a majoração na primeira fase, dadas as graves circunstâncias e consequências do delito, seja considerada a reincidência e afastamento da

confissão, por não ser total. Na terceira fase, entende provadas as três circunstâncias apontadas na denúncia, além da lesão grave da vítima. Pede regime fechado para o cumprimento de pena, dada a violência, graves consequências e hediondez do crime, ser o réu reincidente em crime de roubo, sendo o único regime possível. Pede sua manutenção preso.

A defesa do réu Rafael, em alegações finais orais, alega que houve o disparo da arma porque a suposta vítima pegou uma barra de ferro, com poder letal, para agredir o acusado e a arma disparou. Alegou que o réu confessou todos os atos, exceto o disparo, que não foi voluntário, e quando soube que estava sendo procurado, entregou-se, havendo confissão tácita do crime, o que deve ser considerado na prolação de sentença.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado Rafael às fls. 359, 363/372, bem como certidões de fls. 378/380, sendo reincidente em roubo majorado e portador de maus antecedentes.

O réu teve sua prisão preventiva decretada nos autos, consoante decisão exarada às fls. 343/345, tendo sido cumprido seu mandado apenas em 10/12/2021 (fls. 535/537). É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 48, fichas clínicas médicas da vítima Marcelo de fls. 84/304, laudo pericial do local dos fatos de fls. 318/332, laudo pericial da vítima Marcelo de fls. 333/335 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

A vítima Natacha declarou, em solo policial, que no dia quinze de dezembro passado, no domingo, no final da tarde, aproximadamente às 18h30min, quando estava no interior de sua residência, em seu quarto, foi surpreendida pela presença de dois indivíduos no interior de sua casa. Informou que um dos indivíduos apontava uma arma de fogo para a cabeça de seu pai e ameaçava a todos os presentes, seu pai, sua mãe e seu irmão, anunciando tratar-se de um roubo. Informou que os indivíduos falaram que sabiam que o pai da declarante era mestre de obras em condomínios e possuía dinheiro em casa. Disse que seu pai lhe informou que não havia dinheiro guardado na residência. Narrou que então os autores disseram para seu pai que ele teria que ir ao banco com os autores para retirar dinheiro no caixa eletrônico. Relatou que os assaltantes falaram que levariam o carro, celulares e relógios. Esclareceu que os indivíduos amarraram as mãos da declarante, de sua mãe e só não amarram as mãos de seu irmão, devido a solicitação de seu pai, pois seu irmão é autista e ficaria muito nervoso. Afirmou que os autores reviraram toda a casa em busca de objetos de valor e, posteriormente, passaram a procurar o controle do portão para saírem da residência. Narrou que como os autores se apropriaram do controle quando invadiram a casa, eles mesmos acabaram o perdendo enquanto procuravam objetos de valor, ficando nervosos e agressivos. Disse que um dos indivíduos permaneceu com a declarante, sua mãe e seu irmão, no quarto da declarante, enquanto o outro indivíduo desceu com seu pai para tentar abrir o portão. Afirmou que passado algum tempo, a declarante e sua mãe ouviram barulho característico de disparos de arma de fogo e a declarante saiu correndo de seu quarto encontrando seu pai caído na garagem "vomitando" sangue pela boca. Relatou que seu pai lhe disse que um dos indivíduos havia desferido um tiro na boca dele. Informou que os autores arrombaram o portão de sua casa com o ombro e saíram correndo dali, tomando rumo ignorado. Disse que saiu correndo para rua, gritando por socorro, tenho um vizinho socorrido seu pai, levando-o ao Pronto Socorro. Narrou que posteriormente seu pai foi transferido para o Hospital São Camilo, onde se encontra na UTI devido à gravidade do ferimento. Informou que um dos indivíduos que praticou o roubo era de cor parda, altura aproximada de 1,90 metros, não tendo como descrever a idade, pois ele tapava o rosto com a mão e posteriormente colocou uma camiseta, cobrindo a face. Relatou que o outro indivíduo também era de cor parda altura aproximada de 1,80 metros, idade aproximada de 25 anos. Esclareceu que ao confortar a filmagem realizada pelo sistema de monitoramento de imagens de sua casa com as fotografias extraídas dos arquivos criminais disponíveis, reconheceu um

dos autores do roubo, tratando-se do indivíduo de GABRIEL FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO RG 71.653.541-3, formalizando o reconhecimento fotográfico positivo deste indivíduo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Natacha afirmou que estava no quarto de seus pais quando ouviu muito barulho na sala de dois homens falando alto, muito irritados. Narrou que abriu a porta do quarto para ver quem era, viu um rapaz com a arma apontada para a cabeça de seu pai e o outro revirando os móveis da casa. Disse que quando os autores viram a declarante, eles foram para o quarto com seus pais, sendo que seu irmão, deficiente, também estava no quarto, deitado na cama. Relatou que os assaltantes os trancaram no quarto, aumentaram o volume da televisão e mandaram a declarante e sua família falar mais baixo, para os vizinhos não ouvirem. Disse que os autores falavam que sabiam a profissão do pai da declarante, e sabiam que ele tinha dinheiro guardado na casa. Afirmou que os autores passaram a revirar tudo, pegaram brincos, celulares e outros objetos. Narrou que quando os roubadores não acharam nada, começaram a ficar bastante alterados e o que não estava armado passou a amarrar a declarante e sua mãe. Disse que como o outro indivíduo queria levar o pai da declarante até o banco para sacar dinheiro, ficava empurrando-a e jogando-a no chão, para ficar calada, pois estava chorando. Narrou que os autores pegaram a chave do carro da declarante, pois eles não acharam o controle do portão, nem a chave do carro de seu pai. Relatou que o rapaz armado, depois de toda a discussão e agressividade, pegou seu pai sozinho e falou para o acusado Gabriel ficar com a declarante e os demais no quarto, dizendo que não era para soltá-los. Esclareceu que neste momento estavam amarrados no chão e o réu Rafael, que estava armado, desceu com seu pai para buscar dinheiro no banco. Disse que Rafael e seu pai demoraram, tendo ouvido um disparo de arma e o grito de seu pai. Narrou que nesse momento pediu para Gabriel abrir a porta, para ele deixá-la ver o pai. Relatou que ficou empurrando a porta e Gabriel mesmo a abriu. Afirmou que quando Gabriel viu o pai da declarante no chão, ensanguentado, ele arrombou o portão social e saiu correndo. Disse que o indivíduo armado também fugiu, acreditando que ele tenha fugido pelos fundos porque ficou rastro de pegadas e as câmeras dos vizinhos o capturaram na rua de trás, enquanto Gabriel foi filmado na câmera que pega a imagem da rua da frente. Informou que vizinhos socorreram seu pai ao hospital. Relatou que seu pai ficou 20 dias hospitalizado, 3 dias na UTI, em coma. Esclareceu que o tiro se alojou na medula óssea dele, com diagnóstico inicial de morte cerebral, pois ele perdeu as artérias no lado direito e não tinha comandos. Informou que um dia e meio depois, foi dado o diagnóstico de que seu pai ficaria tetraplégico, mas no terceiro dia, tiraram o sedativo dele e ele movia o braço direito, tendo os médicos informado que havia possibilidade do seu pai recuperar os movimentos. Disse que seu pai demorou quase 20 dias para voltar a comer, tendo ficado com sequela no braço direito até hoje. Relatou que na delegacia reconheceu o acusado Gabriel, que estava sentado numa sala, não tendo dúvidas quanto ao reconhecimento. Esclareceu que Gabriel ficou o tempo todo com o rosto descoberto, tinha tatuagem no pescoço e morava no bairro. Informou que os agentes rasgaram calcinhas de sua mãe, colocaram seus braços para trás e amarraram a declarante e sua mãe. Disse que seu irmão tem autismo, teve uma crise e acabou defecando na cama, sendo que o outro agente apontou arma para seu irmão e ele ficou nervoso. Afirmou que pediram para os autores se acalmarem, caso contrário, seu irmão gritaria. Afirmou que correu até seu pai para socorrê-lo, ainda com as mãos amarradas. Narrou que a declarante e sua mãe ficaram amarradas, enquanto o outro indivíduo ia com seu pai até o banco pegar dinheiro. Relatou que seu pai disse para a declarante que ele não achou o controle do portão, depois de abrir o carro da declarante e informou ao autor que estava com ele, que iria abrir o portão manualmente. Disse que, segundo seu pai, neste momento o indivíduo armado teria ficado muito alterado, dizendo que mataria todos. Afirmou que este indivíduo tentou subir a escada e seu pai tentou impedi-lo. Informou que os réus ameaçavam matar todo mundo, caso não lhes fosse dado o dinheiro. Informou que um controle estava perdido e o outro estava com uma pessoa com quem a declarante estava comprometida na época. Esclareceu que o indivíduo foi para cima de seu pai e seu pai o encurralou, para evitar que ele voltasse para o interior da casa. Afirmou que o indivíduo queria matar todos os presentes e ao ser

encurralado, atirou contra o seu pai. Narrou que viu a fotografia de fls. 30/31, reconhecendo tal pessoa como sendo o agente que não estava armado, o qual fez a declarante, sua mãe e seu irmão reféns no quarto, sendo que também o viu na delegacia. Afirmou que na foto não parecia ter tatuagem, mas o viu pessoalmente e teve certeza que era ele. Narrou que os agentes subtraíram brincos e pulseiras, e Iphones, mas estes foram jogados numa esquina, perto de um lago, onde foram encontrados por um PM. Esclareceu que o Iphone da sua mãe foi jogado no mato. Disse que foram subtraídos os aparelhos celulares, mas, durante a fuga, os indivíduos os jogaram, sendo estes localizados através do localizador. Narrou que os agentes durante o roubo estavam extremamente nervosos, irritados, falavam alto, empurravam, ameaçavam, não sabendo o que estava ocorrendo. Afirmou que Gabriel amarrrou a declarante com muita força, tendo ficado toda roxa no dia seguinte. Narrou que a declarante ou as outras vítimas não falaram ou fizeram nada que motivasse agressividade por parte dos indivíduos, esclarecendo que atenderam tudo que eles pediram. Disse que o próprio agente perdeu o controle na bagunça que fez, tendo a declarante informado que tinha um controle em seu carro. Narrou que os indivíduos afirmaram que tinha dinheiro na casa, mas, quando eles não encontraram, ficaram ainda mais irritados. Informou que fisicamente os agentes estavam bem, inclusive, nas filmagens, estavam andando bem, estando um deles vestido de roupa social. Afirmou que ambos estavam bem vestidos e não aparentavam estar alcoolizados ou drogados. Disse que foi amarrada com as mãos para trás, ficou trancada no quarto, com um dos autores na passagem, para evitar a saída. Disse que quando o indivíduo armado saiu com seu pai, Gabriel trancou a porta, e fez a declarante se sentar. Afirmou que Gabriel se trancou junto com a declarante, sua mãe e irmã dentro do quarto. Narrou que os dois estavam muito alterados, não havendo um mais nervoso. Relatou que no quarto, Gabriel mandava a vítima calar a boca, ficar quieta, e fazer seu irmão calar a boca. Disse que Gabriel queria preservar o silêncio para os vizinhos não ouvirem. Afirmou que não sabe se Gabriel tinha visão do que o outro agente fazia. Esclareceu que a declarante não tinha visão do que estava acontecendo entre Rafael e seu pai, pois a casa estava trancada e a televisão com um volume muito alto. Disse que escutou o barulho de tiro na garagem e do grito de seu pai. Narrou que Gabriel disse que não ia abrir a porta, mas a declarante começou a gritar. Afirmou que Gabriel correu e danificou o portão para se evadir do local. Disse que reconheceu Gabriel, que era o que estava dentro do quarto com a declarante. Afirmou que do Rafael, viu apenas o cabelo e o olho, pois estava todo coberto, não vendo sinais ou detalhes, mas depois de algum tempo de investigação, trouxeram imagem de Rafael, que foi visto por vizinhos. Relatou que Gabriel na delegacia, indicou o nome de Rafael, como comparsa, e souberam os locais onde eles frequentavam. Informou que não tem condições de reconhecer Rafael com firmeza. Reconheceu, com certeza, o acusado Gabriel, emocionando-se.

A vítima Josefa, em juízo, afirmou que estava na sala mexendo no celular quando seu marido subiu as escadas, vindo da garagem, abriu a porta e falou não se assuste. Afirmou que o réu Gabriel e o réu Rafael subiram com seu marido. Narrou que um dos acusados estava com a arma na cabeça de seu esposo, enquanto o outro já mandou a declarante entregar o celular. Disse que sua filha vinha descendo as escadas, quando o acusado Gabriel a mandou voltar. Afirmou que o réu Gabriel mandou a declarante ficar junto com a filha, levando todos para o quarto, fechando a porta e amarrado a declarante e sua filha. Esclareceu que tem uma criança especial, autista, sendo que implorou para não fazerem nada com seu filho. Disse que Gabriel falou que não iria amarrá-lo, mas "soltou a barriga" de seu filho e os indivíduos ficaram irritados. Narrou que seu esposo pediu para levar o filho ao banheiro, o réu Gabriel permitiu, mas quando seu marido sentou o filho no banheiro e ia fechando a porta, os assaltantes mandaram deixá-la aberta. Narrou que seu filho fez necessidades, voltou e ficou na cama. Disse que rasgaram suas roupas e amarraram a declarante e sua filha com elas, enquanto o outro indivíduo saiu com seu esposo em direção a garagem. Disse que o acusado Gabriel fechou a porta, ficando a declarante e sua filha com ele. Narrou que pediu para ele para ligar a televisão, pois seu filho estava muito nervoso, sendo que o réu Gabriel começou a falar palavrão, mandando-a falar mais baixo. Disse que sua filha estava num puff, muito nervosa,

tendo informado o acusado Gabriel que ela tinha depressão, solicitando que ele tivesse paciência. Relatou que sua filha pedia para eles não fazerem nada ao pai. Disse que o réu Gabriel pegou bijuterias e colocou no bolso, mas ele queria dinheiro. Afirmou que indagou o acusado Gabriel se ele tinha família, tendo ele dito que sim e que por este motivo estava ali. Disse que escutou um tiro e sua filha começou a se bater e gritar. Narrou que pediu para o réu Gabriel abrir a porta, tendo ele segurado sua filha muito forte, tanto que ela ficou com os braços roxos. Relatou que depois o réu Gabriel abriu a porta e sua filha saiu gritando. Disse que o acusado Gabriel segurou a declarante, que gritou por socorro. Afirmou que o réu Gabriel impedia sua filha de descer, tendo, posteriormente, arrombado o portão. Disse que viu seu marido todo ensanguentado, tendo passado mal, sendo levada ao UPA. Relatou que não recuperaram as bijuterias. Esclareceu que seu marido ficou 15 dias internado e, fisicamente, não voltou ao normal, sentindo muita dor, pois ele depende dos braços para trabalhar. Informou que após o fato sua filha piorou, vive à base de calmante, passa com psiquiatra e psicóloga, esclarecendo que antes dos fatos ela não fazia este tipo de tratamento. Afirmou que quando avisaram os agentes da deficiência de seu filho, eles continuaram agressivos, só não encostaram nele, nem o amarraram. Disse que violência foi praticada na frente de seu filho. Relatou que a declarante e sua filha foram amarradas no quarto, enquanto o outro indivíduo saiu com seu esposo para pegar dinheiro no bando. Afirmou que não foi a delegacia, pois não estava querendo e não se lembra bem da feição dos assaltantes. Narrou que andava muito pelo bairro, conhecia todo mundo e agora só vai a igreja. Disse que após os fatos mudaram-se para um condomínio, não podendo mais caminhar com seu filho, leva-lo para a escola. Informou que foi amarrada com as mãos para trás, junto com seus filhos. Afirmou que as bijuterias foram levadas, não tendo apresentado notas desses objetos. Esclareceu que não viu com precisão o que constou no boletim de ocorrência, mas reafirmou que o réu Gabriel pegou as bijuterias e as colocou no bolso, levando-as com ele. Esclareceu que os celulares também foram levados, mas foram encontrados, não sabendo o local, mas tendo ciência que foi no meio do mato, ainda no bairro. Relatou que concluiu que os agentes levaram os aparelhos celulares apenas para a declarante e sua filha não entrarem em contato com alguém. Disse que não sabe se as bijuterias foram encontradas com os celulares. Afirmou que em nenhum momento foi até a delegacia realizar o reconhecimento. Esclareceu que não tem condições de reconhecer o réu e entregou estes fatos nas mãos de Deus. Disse que perdoou o réu, sendo evangélica.

Por sua vez, a vítima Marcelo, na fase inquisitiva, afirmou que estava em frente à sua residência, na garagem, com o portão aberto, quando repentinamente apareceram dois indivíduos, um deles armado, anunciando o assalto. Informou que imediatamente o assaltante armado ordenou que o declarante calasse a boca e fechasse o portão. Disse que esse mesmo indivíduo ordenou que o declarante entrasse na casa, na companhia do segundo ladrão, que vestia uma camiseta preta. Esclareceu que o indivíduo armado conduziu o declarante, sua esposa e seus filhos até o quarto, onde, ambos reviraram o local à procura de bens. Informou que o assaltante armado não tirava a arma da cabeça do declarante. Afirmou que, no momento em que os roubadores notaram que não havia nada ali, o assaltante armado ordenou que o de camiseta preta amarrasse os presentes. Informou que somente o filho do declarante não foi amarrado. Relatou que então o declarante e o indivíduo armado desceram para a garagem, pois o assaltante disse-lhe que saíram buscar dinheiro no banco. Narrou que o assaltante armado disse para o indivíduo de camiseta preta que, se não voltasse em poucos minutos, podia matar todos da família. Relatou que na garagem o declarante não achou o controle para abrir o portão automático, o que gerou nervosismo do assaltante que o acompanhava. Afirmou que o assaltante disse para o declarante: "está tirando bandido" e falou que iria matar sua família. Disse que, neste momento, não tendo escolha, apanhou uma barra de ferro que havia ali e desferiu um golpe nas costas do assaltante, na parte da nuca, para tentar contê-lo. Informou que o assaltante caiu no vão entre a parede e o carro, quando o declarante desferiu outro golpe contra ele. Afirmou que quando ia desferir o terceiro golpe, percebeu que o assaltante ainda não estava imobilizado, tendo ouvido o barulho do disparo da arma de fogo. Disse que sua visão então ficou escura e apenas visualizou

o bandido correndo. Informou que logo em seguida foi socorrido por um vizinho até o hospital. Esclareceu que ambos os assaltantes entraram no imóvel com o rosto descoberto.

Em juízo, a vítima Marcelo afirmou que levou sua mãe para Salto, fechou o portão, subiu para casa, mas ficou com calor e desceu, tendo aberto o portão e sentado na calçada. Afirmou que estava vendo carro para comprar e sentiu uma cutucada nas costas, do lado direito. Disse que um rapaz alto, com a mão no nariz, pediu que o declarante levantasse. Relatou que se levantou e foi saindo para a rua, mas o rapaz o empurrou para dentro de casa. Narrou que viu o réu Gabriel ao lado deste rapaz. Disse que ambos entraram em sua casa, pedindo para o declarante fechar tudo. Afirmou que subiram para o quarto e o declarante foi colocado neste local, com sua família, todos sentados na cama. Informou que sua filha e sua esposa foram colocadas nos pés da cama de casal, enquanto seu filho, autista, estava na cabeceira, assistindo tudo. Narrou que um dos assaltantes apontava a arma para o declarante. Relatou que Gabriel foi olhando o que havia no local, perguntando onde estava o dinheiro e dizendo que sabia o que o declarante fazia. Informou que os assaltantes mandavam sua família calar a boca, e o indivíduo que estava com a arma começou a suar de nervoso. Relatou que pediu para este indivíduo, com a arma, se acalmar, dizendo que daria o dinheiro. Narrou que o indivíduo armado ameaçou atirar na família do declarante, tendo então dito para ele para irem buscar o dinheiro no banco. Afirmou que o réu Rafael disse para o acusado Gabriel amarrar a família do declarante. Relatou que muitas coisas aconteceram no quarto, pelo que tomou a atitude de falar para irem buscar dinheiro. Afirmou que o réu Rafael mandou o réu Gabriel amarrar sua família, dizendo que, caso não voltassem em 15 minutos, poderia matá-los. Esclareceu que quando descia para a garagem, esqueceu o controle e votou, falando que precisava dele. Disse que não acharam o controle, pois a casa estava bagunçada e sua família amarrada no quarto. Informou que perguntou para sua filha sobre o controle e ela falou para pegar o dela, dentro do carro. Narrou que o bandido pegou a chave no bolso dela e desceram para a garagem. Relatou que carro do declarante estava de frente para o da sua filha. Narrou que o espaço só dava para uma porta aberta. Afirmou que o indivíduo que estava armado mandou o declarante ir para o fundo da garagem, sendo que ele tentou abrir o carro, mas não conseguiu. Relatou que o assaltante ficou muito nervoso, apontando a arma de longe para o declarante. Informou que falou para o indivíduo deixar o declarante pegar o controle, mas o assaltante falava que iria matar a família do declarante. Afirmou que abriu o carro de sua filha, e o indivíduo foi atrás do carro, apontando a arma para o declarante. Disse que não achou o controle, tendo olhado para o assaltante e informado tal fato. Narrou que o indivíduo então, de trás do carro, disse que iria matar a família do declarante, pois o declarante estava "tirando ladrão", indo em direção a escada. Disse que correu atrás do indivíduo e o puxou pelo braço, quando ele bateu em sua cabeça com a arma. Afirmou que o indivíduo o empurrava e o declarante pedia calma. Narrou que o assaltante batia a arma na cabeça do declarante, não sabendo se ele iria matá-lo. Disse que pegou uma barra de ferro e golpeou o rapaz, momento em que ele desferiu um tiro contra o declarante. Narrou que quando levou o tiro, deu um tranco para trás, tentou agarrar o teto solar do carro, mas a vista escureceu, tendo vomitado. Disse que viu a pessoa sair de cima do carro e ir embora. Afirmou que começou a vomitar sangue e caiu. Disse que tentou levantar, estava retomando a consciência, ouviu sua filha gritar: "mataram o pai". Relatou que estava se afogando no chão, pois não conseguia respirar. Disse que o portão social estava aberto e quando os indivíduos entraram, eles fecharam. Informou que conseguiu sair para a rua e falou para sua filha que a amava, pediu que ela cuidasse da família. Relatou que neste momento sua filha e sua esposa estavam com as mãos amarradas. Afirmou que pediu para sua mulher cuidar de seu filho e disse que a amava. Informou que um vizinho o socorreu. Narrou que acordou na UTI, soube que a bala pegou embaixo do queixo até a nuca, perto de ficar paraplégico. Disse que não sabe o que ocorreu com os agentes. Afirmou que soube que sua filha foi para cima do agente quando ouviu o barulho do tiro e o outro indivíduo fugiu pelo fundo. Informou que não fez reconhecimento do agente que atirou no depoente. Disse que até hoje tem dor nos braços. Afirmou que reconheceu

Gabriel, sendo fácil reconhecer o mesmo. Esclareceu que o outro indivíduo não conseguiu reconhecer na hora, pois estava sedado por causa das dores, mas depois o reconheceu. Disse que quando os policiais apresentaram a foto, o acusado não estava com o mesmo cabelo. Narrou que possivelmente as fotos estavam diferentes, sendo que no dia do fato o cabelo do agente era meio comprido, encaracolado, bagunçado, de cor escura. Disse que na foto do policial, o cabelo estava baixinho, sendo a fisionomia parecida. Informou que não se lembra de um ter chamado o outro pelo nome ou apelido. Afirmou que ficou prestando atenção na arma. Disse que ficou mais de um mês sem trabalhar em virtude dos fatos. Disse que o remédio que tira a dor estava fazendo mal aos seus ouvidos, por isso parou e vive com dor. Relatou que recentemente a outra mão começou a doer e perdeu a força nos braços. Disse que depois foi informado por sua família que o agente pegou uns anéis, joias de sua mulher, levou a caixinha dela e celulares, sendo que conseguiram recuperar os celulares. Afirmou que as coisas de sua mulher foram levadas. Esclareceu que acha que já tinha visto Gabriel, que não ficou com máscara. Informou que o outro agente entrou na garagem com a mão no rosto e depois o viu com uma camisa no rosto. Narrou que Gabriel ficou com sua família e o outro rapaz com o declarante. Esclareceu que tentou tirar o rapaz armado de sua casa, sendo que tinha esperança que não voltaria mais como ele para sua casa. Disse que pretendia salvar sua família. Afirmou que Rafael e Gabriel não se comunicaram quando estavam separados. Informou que pelos relatos de pessoas que não conhece foi dito que os assaltantes se encontraram após o ocorrido em uma rua próxima ao local. Informou que o tiro ocorreu porque teve que reagir, tendo atingido o agente com uma barra de ferro. Narrou que sua mulher disse que o acusado Gabriel colocou coisas no bolso, mas o declarante não viu, pois estava em outro local. Disse que não sabe se sua mulher apresentou nota de compra desses objetos. Esclareceu que não realizou o reconhecimento de Rafael, pois quando o apresentaram não tinha condições de reconhecer ninguém. Afirmou que quando viu as filmagens da câmera, verificou que, quando Rafael chegou, ele estava com a mão na cara, depois encapuçado, mas conseguiu ver nitidamente ele passando em frente à casa. Narrou que quando saiu da UTI não conseguia reconhecer nem sua mãe. Afirmou que depois, pela câmera, conseguiu reconhecer o agente. Afirmou que o corte de cabelo na foto era diferente, mas a fisionomia foi reconhecida pelo depoente porque viu as filmagens da câmera. Afirmou que reconhece sem sombra de dúvidas Gabriel. A testemunha arrolada em comum Bruno, policial civil, na fase judicial, afirmou que não participou diretamente das investigações, pois os fatos ocorreram em área do 1º DP e o depoente trabalhava no 4º DP. Narrou que fez algumas diligências com Cirineu e localizaram o tênis e o documento do acusado Gabriel em um imóvel perto da casa da vítima, no mesmo bairro. Disse que viram as imagens e reconheceram "Foguinho", que estava envolvido em outro latrocínio, mas que outra pessoa havia sido presa no lugar dele. Disse que viu as imagens do sistema de monitoramento da casa da vítima ou de vizinhos. Informou que pelas imagens, viu que eram dois indivíduos e prontamente reconheceu "Foguinho", sendo que pelo que se lembra não intermediou o reconhecimento de "Foguinho" pelas vítimas. Disse que não teve contato com Gabriel. Informou que "Foguinho" já foi abordado diversas vezes, sendo que seu último endereço, era na "Barroca", mas depois ele se mudou para o Alpes, na casa de parentes, tendo o abordado neste local também. Narrou que pegou a qualificação de "Foguinho" e conversaram, não tendo dúvidas de quem ele é. Informou que tem certeza de que o réu Rafael é "Foguinho", pessoa que reconheceu pelas imagens da câmera de monitoramento do local do fato. Disse que desconhece o paradeiro de Rafael, sabendo que ele estava foragido, em São Paulo. Disse que logo após "Foguinho" sair da cadeia, recebeu informações de que começou a vender drogas na "Barroca", tendo realizado diligências para apuração. Disse que o abordaram e, segundo Moacir, salvo engano, "Foguinho" estaria envolvido em um latrocínio no Alberto Gomes e seria o responsável por matar a vítima. Disse que não sabe se foi subtraído algum bem do imóvel das vítimas.

Ao ser ouvido perante o juízo, Cirineu, policial civil, testemunha arrolada em comum, disse que os trabalhos começaram a partir das imagens da câmera de segurança da casa da vítima ou na rua, mostrando claramente Gabriel, já conhecido nos meios policiais. Afirmou que no início não sabiam quem era o coautor do roubo. Disse que



através de informações privilegiadas, foi confirmado que o latrocínio teria sido praticado por Gabriel, junto com "Foguinho". Narrou que, salvo engano, ambos foram reconhecidos pelas vítimas. Relatou que pelas imagens, além de constar a feição de Gabriel, e Foguinho ter uma pinta no rosto que aparece nas imagens. Informou que o Bruno policial, encontrou as mesmas vestimentas de Gabriel. Narrou que fizeram diligências no bar, confirmaram que Gabriel e Rafael estiveram lá, sendo que Gabriel foi preso temporariamente e informalmente confessou o delito e disse que esteve no bar perto do local do fato, onde encontrou Rafael, que o convidou para fazer "uma fita". Disse que "as fitas" foram duas ruas abaixo da rua de Gabriel, passaram pela rua, viram a vítima com o portão aberto, o renderam, Gabriel ficou com as vítimas em cima e Foguinho desceu, momento em que a vítima tentou numa oportunidade se desvencilhar, e Rafael atirou duas vezes contra a vítima Marcelo. Afirmou que mostraram para Gabriel a foto de Rafael, sendo que informou o vulgo de Foguinho e apontou o bairro que ele morava, sendo a Vila Martins. Disse que após os fatos, soube que Rafael teria fugido para São Paulo. Disse que salvo engano, participou dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas, sendo que se assinou, confirma tudo que foi feito no processo. Afirmou que Gabriel no momento do crime, pelo relatado pelas vítimas, depois de rendida a família, ele ficou em cima com as mulheres e Rafael desceu com Marcelo. Narrou que verbalmente seria possível os dois se comunicarem em andares diferentes. Não teria visão, mas verbalmente daria para comunicarem. Disse que não se recorda se algo chegou a ser subtraído. Perante o juízo, Carlos, testemunha arrolada em comum, policial militar, relatou que não participou de tal ocorrência, nem tampouco foi ouvido ou assinou algum documento. Informou que no dia do fato, salvo engano, estava de folga. Informou que não se lembra de Cireneu ter entrado em contato com o depoente para tentar esclarecer equívoco a respeito do nome de determinado agente. A testemunha Andressa, arrolada pela defesa, ouvida em juízo, afirmou que nada sabe sobre os fatos. Disse que conhece Gabriel, há aproximadamente 2 anos, da igreja. Disse que o réu Gabriel é bem educado, sempre ajudou as pessoas, não sabendo nada que o desabone, além desta acusação. Disse que ficou que ele estava arrependido destes fatos e entregou-se para a polícia. Informou que desconhece o envolvimento de Gabriel em outros crimes. Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa Henrique, em juízo, narrou que nada sabe sobre a acusação. Disse que conhece Gabriel da Igreja onde o depoente é pastor há mais de 7 meses. Afirmou que Gabriel sempre ajudou na igreja, além de ajudar o depoente. Relatou que Gabriel sempre foi uma pessoa boa com o depoente e com os vizinhos. Disse que Gabriel participava dos cultos, aulas e nunca deu trabalho. Narrou que não tem informações sobre o envolvimento de Gabriel com o crime. Disse que o depoente o levou até a delegacia para se entregar. Informou que quando Gabriel estava sendo procurado, o acompanhou até a delegacia, quando ele decidiu se entregar. Afirmou que Gabriel está arrependido. Em juízo, Elisângela, testemunha arrolada pela defesa, narrou que nada sabe sobre os fatos. Disse que conhece Gabriel há 2 anos, na cidade de Itu, sendo que frequentavam a mesma igreja. Afirmou que Gabriel contou para a depoente sobre a acusação, dizendo que iria trás do processo, pois ele queria mais uma chance. Narrou que Gabriel disse que errou bastante, querendo a chance de poder corrigir. Disse que Gabriel é boa pessoa, trabalhador. Informou que o aconselhava, dizendo que essa vida não é a melhor escolha. Relatou que ele era bom para estudar e se interessava por coisas diferentes. Disse que Gabriel é bondoso e estava presente em tudo que faziam na igreja, junto com a esposa. Informou que Gabriel queria a chance de recomeçar. A testemunha Luis, arrolada pela defesa, perante o juízo, afirmou que nada sabe sobre a acusação. Disse que conhece Gabriel há mais de 3 anos, da Igreja, onde congregavam juntos. Informou que Gabriel é uma pessoa excelente, humilde, exemplar, conhece muito sobre a igreja. Afirmou que dividiam assuntos e aprendeu muito com ele sobre a vida e espiritualidade. Disse que estavam sempre juntos, e com o pastor Henrique. Narrou que faziam muitas coisas boas. Esclareceu que independente do que Gabriel já fez, ele é uma pessoa exemplar. Afirmou que crê que o acusado esteja arrependido. Informou que o que aconteceu com Gabriel já passou, ele quer mudar a

vida dele com a esposa, quer trabalhar, conquistar algo na vida. Quando interrogado em sede policial, o corréu Gabriel narrou que se envolveu em ocorrência de violência doméstica e acabou sendo preso. Relatou que acerca do crime em tela, esclareceu que saiu de sua casa no dia 15/12/2021, por volta das 7h30, quando encontrou um conhecido que se chama Rafael, o qual tem o apelido de "Foguinho" ou "Ferrugem" e foram juntos a um bar de nome "Bar do Vitão", situado atrás da escola Silvia Bauer no bairro Jd. Aeroporto, na rua Frei de Constância Philips Ordem Carmelita, nº 103 - Itu/SP. Informou que, em dado momento, durante conversa com "Foguinho", ele disse que tinha "uma fita para fazer", contudo, não tinha nada certo ainda. Esclareceu que estavam saindo do bar e ao passarem na frente da casa da vítima lembraram que era a mesma pessoa que estava no bar momentos antes, dirigindo um veículo da marca BMW e acreditaram que ele tivesse bastante dinheiro, sendo o interrogado informado que tal pessoa era o alvo do assalto. Disse que "Foguinho" informou que estava armado e convidou o declarante para realizar o roubo, o que aceitou. Relatou que nesse momento viram que a vítima estava em frente a referida casa e então retornaram ao local. Narrou que "Foguinho" rendeu a vítima, sacando um revólver de sua cintura, anunciando o roubo. Disse que logo em seguida, o interrogado também adentrou ao imóvel e fechou o portão da garagem. Informou que enquanto "Foguinho" fazia a vítima de refém, o declarante foi até um dos quartos onde estavam a esposa e os filhos de Marcelo e permaneceu com eles no cômodo revirando o local à procura de pertences de valor. Afirmou que ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e por isso saiu correndo pela porta da frente, precisando estourar o portão social a fim de deixar o local. Relatou que no caminho visualizou a vítima caída e agonizando. Narrou que não sabe esclarecer como "Foguinho" deixou o local, porém na fuga acabou o encontrando próximo a uma oficina de motos (Comando Motos), observando que "Foguinho" estava com o rosto machucado e com sangue. Disse que não visualizou o momento do disparo, não podendo esclarecer como foi essa situação envolvendo "Foguinho" e a vítima. Firmou que não perguntou sobre o ferimento de "Foguinho", porém deduziu que a vítima havia reagido ao assalto. Disse que depois desse episódio voltou ao referido bar onde estavam inicialmente e lá pediu um UBER com destino ao terminal de ônibus do bairro Cidade Nova, de onde pegou um ônibus para a cidade de São Paulo e ficou na casa de um pessoal conhecido. Disse, após ser exibida uma foto de RAFAEL OLIVEIRA MARTINS, vulgo "foguinho" ou "ferrugem", RG: 45.175.877-8, que ele é a mesma pessoa que praticou o roubo com o interrogando. Esclareceu que no dia dos fatos estava com uma camiseta preta. Informou que após o roubo, não teve nenhuma notícia acerca do paradeiro do comparsa.

Interrogado em juízo, o corréu Gabriel alegou que estava com Rafael tomando refrigerante, momento em que Rafael falou que ele tinha que buscar um dinheiro com uma pessoa, mas não disse o nome. Disse que ele chamou o interrogando para ir junto e acabou indo. Disse que o bar era "Bar do Cido", localizado no Jardim Aeroporto. Narrou que foi com Rafael até a casa e chegando lá Marcelo estava sentado tomando cerveja, não sabia que Rafael estava armado, sendo que ele sacou a arma de fogo, começou um assalto e o interrogando estava junto. Disse que acabou indo junto na casa, em nenhum momento agrediu ou xingou a vítima. Alegou que ficou conversando com a vítima Marcelo na garagem e o interrogando estava a todo momento tentando acalmá-lo. Disse que somente soube que o outro agente estava armado quando ele sacou a arma. Narrou que participou do assalto, mas não tinha conhecimento da arma de fogo, pois ele estava na garagem com a vítima e o interrogando ficou tentando acalmar as vítimas e um menino com problema mental, sendo que ficou tentando acalmar quando ouviu o barulho do tiro. Narrou que naquele momento ficou apavorado, não sabia o que fazer. Informou a filha do casal correu, o interrogando correu também e quando viu Rafael não estava mais lá, concluiu que ele teria corrido pelo fundo. Informou que no desespero estourou o portão e saiu correndo. Disse que depois disso acabou indo para chácara de sua mãe, onde houve uma ocorrência, uma briga e foi parar na delegacia. Disse que foi para São Roque, saiu na preventiva, e depois foi para a chácara de sua mãe, onde foi preso. Informou que saiu e ficou na Avenida das Nações, na casa que seu avô deu. Informou que a oficial de justiça não o achou e seu avô falou que estavam a sua procura, sendo que então se entregou.

Pede desculpas para as vítimas e está arrependido. Disse que trabalha com pintura, tem esposa, é casado e tem dois filhos. Disse que já usou droga quando mais novo, mas não usa mais. Afirmou que acompanhou Rafael e quando ele abordou a vítima, já abordou com a arma e então descobriu que ele estava armado. Narrou que foi Rafael que amarrou as vítimas, sendo que quando tentou acalmá-las elas não estavam amarradas, e quando houve o disparo também tentou acalmá-las, estando elas já estavam amarradas. Disse que quando foi perguntar a Rafael o que estava acontecendo, mas ele ameaçou atirar no interrogando também. Informou que já estavam dentro da casa. Confessa ter participado do roubo, mas não levou nenhum objeto. Disse que não prendeu as vítimas e nem a criança em nenhum cômodo, ficou conversando com eles, Rafael tinha amarrado a esposa e a filha da vítima, a criança estava assistindo, tem problema mental, não entendia o que estava acontecendo, mas em nenhum momento foi rude ou agressivo. Disse que não sabia que Rafael ia atirar em Marcelo. Disse que só foi junto porque ele ia receber um dinheiro e iam continuar no bairro. Informou que estava em um beco sem saída e acabou participando do roubo. Disse que não desistiu pois ele já tirou cadeia e estava armado e ficou com medo e dele fazer algo contra o interrogando. Disse que em nenhum momento disse para Rafael atirar na vítima. Deduziu que o acusado e a vítima entraram em luta corporal. Afirmou que ouviu o tiro, entrou em desespero e acabou estourando o portão automático. Narrou que estava no quarto com as vítimas e não tinha visão nenhuma de Rafael, que estava há 11 metros. Informou que não compactuou com a tentativa de latrocínio, apenas no roubo, nem sabia que ele estava armado. Disse que as vítimas estavam amarradas por Rafael, sendo que depois ele desceu com Marcelo, onde eles estavam conversando, sendo que não dava para ouvir e saiu o disparo.

O ora acusado Rafael interrogado apenas em juízo, afirmou que morava na Vila Martins tinha barbearia, devia para agiota e bicheiro. Narrou que ligou para Gabriel, pois estava sendo ameaçado, pedindo para ficar na casa dele, sendo que ao chegar contou que estava com dívidas e ele disse que também tinha dívidas, com traficante. Disse que Gabriel falou que tinha arma e que poderiam roubar, sendo que ambos estavam com medo e concluíram que a única solução era roubar. Afirmou que domingo foram ao bar em que Gabriel pagava depois, encontraram Marcelo, mas não sabiam ainda quem iam roubar. Disse que Marcelo parou com carro de luxo na frente do bar, pensaram em roubar ele ali, mas foram em outro bar em que Gabriel tinha conta, beberam bastante e usaram droga. Relatou que seu amigo Tiago passou de carro, parou e o interrogando perguntou se ele podia dar uma carona até a casa de Gabriel no Jardim Aeroporto. Informou que na rua do fato, viram a vítima no portão da casa e falou para Gabriel. Narrou que se trocaram, pegaram a arma e foram fazer o assalto, abordaram a vítima, colocaram ele para dentro. Disse que Gabriel amarrou a vítima e o interrogando indagou onde estava o dinheiro, e ele disse perto da garagem, sendo que a vítima desceu primeiro e o interrogando atrás. Afirmou que a vítima pegou uma barra de ferro que atingiu o rosto do interrogando, com uma barra de ferro. Narrou que o ferro bateu na arma e acabou acontecendo o disparo, sendo que nem viu onde o disparo atingiu. Alegou que está muito arrependido e não queria fazer mal algum a vítima, apenas queria dinheiro.

Esta a prova produzida, que confirma integralmente a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Analisando todo o material probatório amealhado, de forma englobada, a existência do crime imputado ao réu, nos moldes impostos pela acusação, restou suficientemente demonstrada.

A prova produzida pelo Ministério Público é segura no sentido de que o réu Rafael, acompanhado do acusado Gabriel, já sentenciado, atuaram conjuntamente, com bastante agressividade contra as vítimas, estando o réu Rafael portando arma de fogo, a qual apontava para a cabeça da vítima Marcelo durante todo o momento, e com a qual lhe atingiu, causando lesão corporal de natureza grave.

Restou evidenciado que ambos autores, na medida de sua participação, aterrorizavam as vítimas a todo momento, inclusive, com ameaças de morte, mantendo parte delas

amarradas, enquanto a vítima Marcelo estava sob a mira de arma de fogo.

A prova oral é harmônica, consistente e precisa, englobando as declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, e demonstra a pertinência da acusação.

A parcial confissão do réu, corroborada pelas demais provas angariadas aos autos, evidencia a autoria do crime que lhe foi imputado.

O acusado é parcialmente confesso, eis que apesar de confessar a prática ilícita, alegou que não foi o responsável pelo disparo de arma de fogo, o qual ocorreu após a reação da vítima alegando que ao acertá-lo com uma barra de ferro, esta esbarrou no gatilho da arma, ocasionando o disparo.

A versão do acusado no sentido de que não teve intenção de atirar contra a vítima e que o disparo somente ocorreu porque a barra de ferro esbarrou na arma não convence o juízo, tratando-se de versão isolada, que não encontra respaldo na prova produzida nos autos, além de ser fantasiosa.

É certo que aos réus, em virtude do amplo direito de defesa e de não produzir provas contra si, ao contrário das testemunhas que prestam depoimento com o compromisso de dizer a verdade, é permitido apresentar versão que melhor lhes aproveite acerca dos fatos ou até mesmo silenciar-se diante das acusações.

Desta forma, considerando os depoimentos harmônicos, seguros e consistentes das vítimas acerca da dinâmica fática, não cabe ser acolhida a versão do réu.

Ressalta-se que a vítima Marcelo afirmou que segurou o braço do acusado Rafael para que não retornasse para o interior da casa, passando o réu então a desferir golpes contra sua cabeça, com a arma de fogo, momento em que pegou a barra de ferro para lutar e se defender e o réu efetuou um disparo que atingiu seu queixo e nuca, não se tratando, pois, de disparo acidental.

Não foi produzida qualquer prova capaz desmerecer a palavra das vítimas ou testemunhas, não havendo sequer mínimo indicio de injusta imputação ou imputação mais grave.

A jurisprudência majoritária assentou o entendimento de que a palavra da vítima nos casos de crimes patrimoniais constitui elemento robusto para sustentar a condenação, eis que não possuem qualquer motivo ou interesse para mentir, imputando, injustamente, crime a desconhecido que não o tenha cometido.

Sem prejuízo, em que pese não tenha constado na fase inquisitiva a efetiva subtração de bijuterias e celulares das vítimas, tal fato em nada beneficia o acusado, sendo este plenamente justificável, considerando que à época do registro da ocorrência a vítima Marcelo estava em estado gravíssimo na UTI, concluindo que as demais vítimas estavam com a atenção voltada para ele e não para a busca de bens subtraídos.

As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, nada acrescentaram ao esclarecimento do fato e sequer conheciam o réu Rafael.

Os fatos em análise são bastante sérios e graves, foram praticados na presença de vítima especialmente vulnerável, menor autista, em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.

Quanto ao emprego de arma de fogo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a não apreensão da arma de fogo não é motivo bastante para afastá-la, eis que tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova, como relatos das vítimas, sendo que no caso dos autos, além da narrativa das vítimas, uma delas, Marcelo, foi atingido por disparo de arma de fogo, sofrendo lesões corporais graves, ficando afastado por mais de trinta dias do trabalho, além de remanescerem sequelas de tal lesão.

É dominante, ainda, o entendimento, que diante da palavra das vítimas, caberia ao acusado demonstrar que não houve o emprego de arma de fogo, invertendo-se, assim, o ônus da prova.

As fichas médicas (fls. 81/301) e o laudo pericial efetuado em Marcelo (fls. 330/332), demonstram que ele sofreu lesão de natureza grave, tendo, inclusive, permanecido na Unidade de Tratamento Intensivo, devido ao projétil da arma de fogo ter se alojado no músculo paravertebral, que resultou a incapacidade para as atividades habituais da vítima por mais de 30 dias, estando devidamente caracterizada a qualificação do roubo pela lesão corporal grave.

No mais, a majorante do concurso de agentes é indubitosa, eis que tanto as vítimas

como o réu confirmam tal circunstância.

Outrossim, também não há dúvidas de que houve efetiva restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e permaneceram em poder do corréu Gabriel, já sentenciado, durante toda a empreitada